TEMARIO ESPECÍFICO - EDUCACIÓN SOCIAL (A2.2018)

TEMA 3

Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. Ámbito de Aplicación. Repercusiones e Implicaciones Socioeducativas que tiene para el/la Menor

Cuerpo: Cuerpo Técnico Facultativo de la Junta de Andalucía

Especialidad: Educación Social (A2.2018)

Bloque: Materias Específicas

Tema Oficial: 3

Normativa Clave: Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM); Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio (Reglamento de la LORPM); Ley Orgánica 8/2006 (reforma de la LORPM); Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor.

ÍNDICE GENERAL DEL TEMA 3

1. Introducción y contextualización en la Educación Social

2. Fundamentos y principios rectores de la Ley Orgánica 5/2000 (LORPM)

2.1. Naturaleza jurídica: El modelo de responsabilidad sancionador-educativo

2.2. Principio del Interés Superior del Menor y de flexibilidad sancionadora

2.3. El principio de oportunidad y la desjudicialización: Conciliación y reparación (art. 19)

2.4. Los órganos intervinientes: El Juez de Menores, el Ministerio Fiscal y el Equipo Técnico

3. Ámbito de aplicación de la LORPM

3.1. Ámbito temporal y personal: Tramo de 14 a 18 años

3.2. Diferenciación por tramos etarios: 14-15 años frente a 16-17 años

3.3. El tratamiento de los menores de 14 años: Inimputabilidad penal y derivación a protección civil (art. 3)

3.4. Supresión del régimen especial de 18 a 21 años

4. Catálogo de medidas judiciales y tipología de sanciones

4.1. Medidas privativas de libertad: Régimen cerrado, semiabierto, abierto e internamiento terapéutico

4.2. Medidas no privativas de libertad (Medio Abierto): Libertad vigilada, prestaciones comunitarias y tareas socioeducativas

4.3. Criterios legales para la elección y graduación de las medidas

5. Repercusiones e implicaciones socioeducativas para el/la menor

5.1. El Programa Individualizado de Ejecución de Medida (PIEM)

5.2. Los Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) y los Servicios de Medio Abierto en Andalucía

5.3. Coordinación obligatoria entre el sistema de justicia juvenil y el sistema educativo ordinario

5.4. El impacto psicosocial de la medida: Prevención de la estigmatización y reinserción sociolaboral

6. El papel del educador y educadora social en el sistema de justicia juvenil

7. Conclusión

8. Anexo: Mapa conceptual y tabla sinóptica del Tema 3

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN EN LA EDUCACIÓN SOCIAL

La **Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM)**, desarrollada por el **Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio**, supuso un hito legislativo en el Estado español al configurar una jurisdicción penal especializada regida por una premisa indiscutible: **la primacía del interés educativo y resocializador del menor sobre la retribución punitiva**.

A diferencia del Código Penal de adultos, donde prevalece la proporcionalidad retributiva en función de la gravedad objetiva del hecho típico, el Derecho penal de menores orienta su intervención hacia el **sujeto infractor y sus circunstancias biopsicosociales**. La conducta tipificada como delito no se concibe como el final de una trayectoria punible, sino como un síntoma de conflicto en el proceso de maduración y socialización del adolescente.

Para el **Educador y la Educadora Social**, la LORPM constituye uno de los marcos normativos más relevantes de su ejercicio profesional. Los educadores sociales intervienen como agentes nucleares en todas las fases del proceso penal de menores: en los Equipos Técnicos adscritos a los Juzgados, en la ejecución de programas en Medio Abierto, en los Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) y en los centros escolares ordinarios, facilitando la continuidad formativa y la reintegración comunitaria.

2. FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS RECTORES DE LA LEY ORGÁNICA 5/2000 (LORPM)

2.1. Naturaleza jurídica: Modelo sancionador-educativo

La Exposición de Motivos de la LORPM define su arquitectura bajo un binomio indisociable:

1. **Naturaleza penal y formalmente sancionadora:** Se aplican todas las garantías constitucionales del Derecho penal (principio de legalidad, presunción de inocencia, derecho a la defensa y contradicción). Nadie puede ser sancionado si el hecho no está tipificado como delito en el Código Penal.
2. **Naturaleza sustancialmente educativa y desformalizada:** La respuesta jurídica se personaliza en función de las necesidades educativas y del entorno familiar del menor, primando su evolución positiva frente al castigo formal.

2.2. Principio del Interés Superior del Menor y de flexibilidad

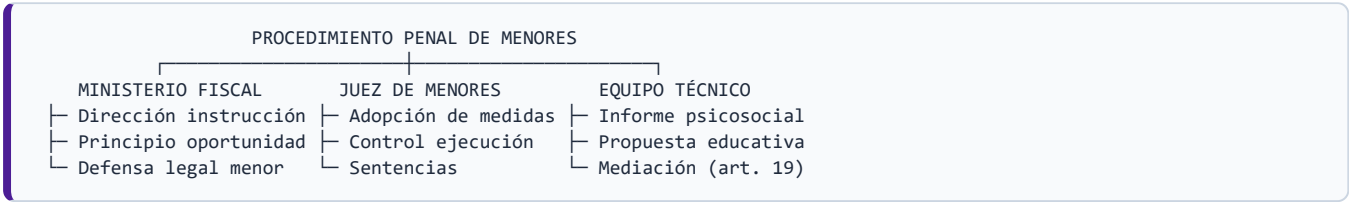
El **artículo 7.3 de la LORPM** consagra que el Juez de Menores aplicará las medidas atendiendo no solo a la prueba de los hechos, sino de modo prioritario a la **edad, circunstancias familiares y sociales, personalidad e interés superior del menor**. Asimismo, la ley autoriza expresamente la **modificación, suspensión o reducción de la medida impuesta** en cualquier momento de su ejecución en función de la evolución educativa del menor (artículo 13 y 51 LORPM).

2.3. Principio de oportunidad y desjudicialización: Conciliación y reparación (art. 19)

La LORPM introduce mecanismos de justicia restaurativa mediante el **artículo 19**, permitiendo el sobreseimiento del expediente por desistimiento de la acusación cuando concurran dos vías:

- **Conciliación:** El menor reconoce el daño causado y se disculpa formalmente ante la víctima, siendo esta aceptada.
- **Reparación:** El menor asume voluntariamente el compromiso de cumplir tareas socioeducativas o prestaciones en beneficio de la víctima o de la comunidad.

2.4. Los órganos intervinientes en el procedimiento



- **Ministerio Fiscal:** Ostenta la exclusividad en la dirección de la investigación preparatoria, actuando como garante de los derechos del menor y valorando la oportunidad del archivo o mediación.
- **Juez de Menores:** Órgano judicial unipersonal que garantiza las libertades públicas, dicta sentencia y supervisa la ejecución.
- **Equipo Técnico:** Cuerpo multidisciplinar adscrito al Juzgado integrado por **psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociales**. Emite un **informe técnico preceptivo** sobre la situación familiar, escolar y psicológica del menor, proponiendo la medida socioeducativa más adecuada.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LORPM

3.1. Ámbito personal y temporal (Artículo 1)

La ley se aplica para exigir la responsabilidad penal de las personas con edades comprendidas entre los **14 y los 18 años** al cometer un hecho delictivo.

3.2. Diferenciación por tramos de edad

La LORPM modula la exigencia y las medidas según dos tramos de maduración:

- **Tramo de 14 a 15 años:** Intervención atenuada; el internamiento en régimen cerrado solo se contempla de manera muy excepcional y tasada.
- **Tramo de 16 a 17 años:** Mayor capacidad volitiva y de imputabilidad; permite mayor duración de las medidas privativas de libertad ante delitos de especial gravedad o violencia física extrema.

3.3. Inimputabilidad de los menores de 14 años (Artículo 3)

Los menores de 14 años son penalmente **inimputables**. Cuando un menor comete una infracción penal antes de cumplir los 14 años:

> *"No se le exigirá responsabilidad penal, sino que se aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores contenidas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes. El Ministerio Fiscal dará traslado de lo actuado a la entidad pública de protección de menores para que promueva las medidas de protección adecuadas a sus circunstancias."* (Art. 3 LORPM).

Se pasa de la esfera punitivo-judicial a la **esfera socioeducativa y protectora civil** (Servicios Sociales Comunitarios y Servicios de Protección de Menores).

3.4. Supresión del tramo de 18 a 21 años

Aunque inicialmente el artículo 4 de la LORPM contemplaba aplicar la ley a jóvenes de 18 a 21 años, esta previsión fue suspendida sucesivamente y definitivamente derogada por la **Ley Orgánica 8/2006**, consolidando el límite tajante de los 18 años para la jurisdicción de menores.

4. CATÁLOGO DE MEDIDAS JUDICIALES Y TIPOLOGÍA DE SANCIONES

El **artículo 7.1 de la LORPM** establece un catálogo tasado y flexible de medidas clasificadas en dos grandes bloques:

A) Medidas privativas de libertad

1. **Internamiento en régimen cerrado:** Para delitos graves con violencia o intimidación. El menor reside en el centro y realiza en su interior todas las actividades formativas, escolares y laborales.
2. **Internamiento en régimen semiabierto:** El menor reside en el centro, pero realiza fuera del mismo las actividades formativas, laborales o de ocio que determine su programa individual.
3. **Internamiento en régimen abierto:** El menor lleva a cabo todas las actividades de su proyecto formativo en los servicios normalizados del entorno comunitario, pernoctando en el centro.
4. **Internamiento terapéutico:** (En régimen cerrado, semiabierto o abierto) Para menores que presenten anomalías o alteraciones psíquicas, consumo de drogas o dependencia al alcohol.
5. **Permanencia de fin de semana:** En su domicilio o en un centro especializado (hasta 36 horas entre el viernes por la tarde y el domingo).

B) Medidas no privativas de libertad (Medio Abierto)

1. **Libertad vigilada:** Medida estrella del medio abierto. Implica el seguimiento continuado de un educador/a social que apoya y supervisa al menor en sus rutinas escolares, laborales y familiares.
2. **Prestaciones en beneficio de la comunidad (PBC):** Requiere el consentimiento expreso del menor. Realización de actividades no retribuidas de interés social (ayuda a mayores, mejora de parques, etc.).
3. **Realización de tareas socioeducativas:** Participación en talleres formativos o actividades estructuradas orientadas a adquirir destrezas sociales, empatía o competencias laborales.
4. **Tratamiento ambulatorio:** Asistencia periódica a centros de salud mental o deshabituación.
5. **Asistencia a centros de día:** Actividades formativas y ocupacionales durante el día, pernoctando en su domicilio.
6. **Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo:** Para alejar temporalmente al menor de un entorno familiar desestructurado o perjudicial.
7. **Amonestación:** Reprensión formal realizada por el Juez de Menores en sala para concienciar de la gravedad de los hechos.

5. REPERCUSIONES E IMPLICACIONES SOCIOEDUCATIVAS PARA EL/LA MENOR

5.1. El Programa Individualizado de Ejecución de Medida (PIEM)

El **PIEM** es el documento técnico preceptivo que concreta la ejecución de cualquier medida judicial impuesta al menor. Elaborado por el equipo socioeducativo del centro o de medio abierto, contempla:

- Objetivos socioeducativos personalizados.
- Cronograma y fases de intervención.
- Compromisos asumidos por el menor y su familia.
- Pautas de evaluación y coordinación con recursos formativos externos.

5.2. Centros de Menores Infractores (CIMI) y Medio Abierto en Andalucía

En la Junta de Andalucía, la ejecución de las medidas judiciales es competencia de la **Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública**:

- **CIMI (Centros de Internamiento de Menores Infractores):** Cuentan con un proyecto educativo integral que incluye escolarización reglada, talleres prelaborales y programas de deshabituación y habilidades sociales.
- **Servicios de Medio Abierto:** Gestionados de forma directa o concertada con entidades del tercer sector, acompañan al menor en su medio natural para evitar el desarraigo social.

5.3. Coordinación obligatoria con el sistema educativo reglado

La LORPM salvaguarda el derecho constitucional a la educación del menor infractor:

- El internamiento o la libertad vigilada **no suspenden la escolaridad obligatoria** (artículo 54 LORPM).
- Los centros educativos públicos andaluces deben coordinarse con los educadores de justicia juvenil para adaptar los currículos, certificar asistencias y facilitar el retorno ordinario al aula una vez extinguida la medida, evitando la discriminación o marginación del menor.

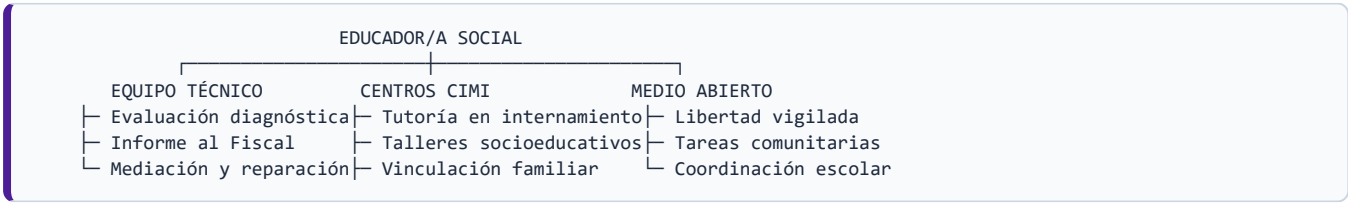
5.4. Impacto psicosocial y prevención de la estigmatización

La intervención socioeducativa evita la adopción del rol de "delincuente juvenil":

- Fomenta la asunción de la **responsabilidad activa** frente a la culpabilidad pasiva.
- Reconstruye los lazos afectivos con la familia de origen.
- Proporciona itinerarios formativos hacia la inserción sociolaboral como factor protector ante la reincidencia.

6. EL PAPEL DEL EDUCADOR Y EDUCADORA SOCIAL EN LA JUSTICIA JUVENIL

El Educador/a Social es un profesional vertebrador en la aplicación de la LORPM:



1. **En la fase de instrucción:** En el Equipo Técnico, elabora la propuesta educativa y conduce los procesos de conciliación y mediación con la víctima (justicia restaurativa).
2. **En la fase de ejecución de medidas:** Diseña y monitoriza el PIEM, tutoriza al adolescente en el centro CIMI o lo acompaña en la comunidad bajo libertad vigilada.
3. **En el centro escolar ordinario:** Actúa como puente con los Servicios de Menores, mediando para evitar el absentismo y desarmando prejuicios hacia el menor sujeto a medidas judiciales.

7. CONCLUSIÓN

La Ley Orgánica 5/2000 consolidó un modelo penal pionero donde el Derecho no busca la venganza retributiva, sino la **reparación del daño y la rescisión de trayectorias de exclusión**.

Las repercusiones de la ley son eminentemente **socioeducativas**: la medida judicial no es un fin sancionador, sino una oportunidad pedagógica intensiva para que el menor desarrolle competencias cívicas, asuma responsabilidades y construya un proyecto de vida constructivo en el seno de la sociedad.

8. ANEXO: MAPA CONCEPTUAL Y TABLA SINÓPTICA DEL TEMA 3

Eje Temático	Normativa / Articulado	Implicaciones Socioeducativas
Naturaleza del Sistema	• LORPM 5/2000 y RD 1774/2004. • Modelo de responsabilidad sancionador-educativo. • Flexibilidad en la ejecución (Art. 7.3 y 13).	La respuesta penal se adapta a las necesidades individuales del menor; la medida puede modificarse según su progreso educativo.
Justicia Restaurativa	• Art. 19 LORPM: Desistimiento por conciliación con la víctima o reparación del daño.	Prioridad a la mediación extrajudicial conducida por educadores y psicólogos; aprendizaje de la empatía hacia la víctima.
Ámbito Subjetivo	• Art. 1: Mayores de 14 y menores de 18 años. • Subtramos: 14-15 años y 16-17 años. • Menores de 14 años: Inimputables (Art. 3).	Los menores de 14 no entran al juzgado penal; son atendidos por los Servicios de Protección y Servicios Sociales Comunitarios.
Medidas Privativas	• Internamiento en régimen cerrado, semiabierto, abierto y terapéutico. • Permanencia de fin de semana.	Centros CIMI en Andalucía: la privación de libertad se compensa con educación reglada, talleres laborales y salud mental.
Medidas en Medio Abierto	• Libertad vigilada, prestaciones comunitarias (PBC), tareas socioeducativas, centro de día.	Permite intervenir en el entorno natural del menor sin desarraigo escolar ni familiar; rol intensivo del educador de seguimiento.
El PIEM	• Programa Individualizado de Ejecución de Medida.	Documento eje con objetivos, fases, cronograma y evaluación periódica del proceso socioeducativo del menor.
Coordinación Escolar	• Art. 54 LORPM: Garantía inalienable de escolarización obligatoria.	Obligación de coordinar centros docentes con justicia juvenil para asegurar la continuidad curricular y evitar la estigmatización.
Rol del Educador/a Social	• Evaluación pericial en el Equipo Técnico. • Ejecutor de medidas de medio abierto. • Intervención en centros de internamiento.	Agente transformador que dota de contenido pedagógico y humano a la respuesta sancionadora del Estado.